EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO — CNSEG, entidade de classe de âmbito nacional, com sede na rua Senador Dantas nº 74, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-205, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.393.001/0001- 05, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados abaixo assinados (Doc. 1), com fulcro no art. 102, I, "a", da Constituição da República de 1988 e nos arts. 1º e seguintes da Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
com pedido de liminar *inaudita altera parte*

tendo por objeto o § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003 ("Estatuto da Pessoa Idosa"), com redação dada pela Lei nº 14.423/2022, pleiteando-se interpretação conforme à Constituição para que a norma seja declarada constitucional desde que sua aplicação se restrinja aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados após o início de sua vigência, ocorrida em 30 de dezembro de 2003, nos termos do seu art. 118, em observância aos postulados constitucionais da segurança jurídica (artigos 1º, *caput*, 5º, *caput*, XXXVI, 6º, *caput*, CF), da livre iniciativa (artigo 170, CF), e da proteção contra a retroatividade para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CF), pelos fundamentos a seguir aduzidos.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

1. A presente ação tem o escopo de obter dessa Suprema Corte a declaração de constitucionalidade do comando inserto no § 3º do artigo 15 da Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), com a redação dada pela Lei nº 14.423/2022, pleiteando-se uma interpretação conforme à Constituição para que a norma seja considerada constitucional desde que sua aplicação se restrinja aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados após o início de sua vigência, ocorrida em 30 de dezembro de 2003, nos termos do art. 118 da referida lei. Busca-se, com isso, garantir a interpretação adequada do dispositivo legal, em conformidade com os princípios constitucionais, evitando sua aplicação retroativa, ou seja, sua incidência sobre contratos firmados e consolidados antes do início de sua vigência, preservando-se, assim, o ato jurídico perfeito, cuja proteção foi assegurada explicitamente pelo legislador constituinte originário (art. 5º XXXVI, CF).

2. Em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei 9.868/1999, eis o teor do dispositivo objeto desta ação de controle de constitucionalidade em sua redação atual, conferida pela Lei nº 14.423/2022 (Doc. 2) – portanto, ato normativo primário e posterior à edição da Constituição da República de 1988:

> "Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
> [...]
> § 3º **É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade**." (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022, grifou-se)

3. A interpretação desse dispositivo deve estar alinhada aos preceitos constitucionais estabelecidos nos artigos 1º, *caput*; 5º, *caput* e inciso XXXVI; e 6º, *caput*, que tutelam a segurança jurídica e vedam a retroatividade lesiva, garantindo o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Essa abordagem é essencial para assegurar que a norma seja aplicada em conformidade com os valores constitucionais, promovendo a estabilidade das relações jurídicas e a proteção dos direitos consagrados e dos contratos firmados sob égide da legislação anterior.

4. Neste contexto, as decisões judiciais que desconsideram a vedação constitucional à retroatividade da norma, infringindo simultaneamente os postulados constitucionais da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, contrariam diretamente a vontade expressa do legislador constituinte.

5. Como se demonstrará a seguir, algumas decisões judiciais têm, de fato, aplicado retroativamente o referido dispositivo legal, resultando na indevida proibição de correção das mensalidades de plano de saúde no momento em que o contratante completa 60 (sessenta) anos de idade, nas hipóteses de contratos celebrados antes do início da vigência da norma, compreensão que acaba por violar diretamente os princípios da segurança jurídica (artigos 1º, *caput*, 5º, *caput*, XXXVI, 6º, *caput*, CF), da livre iniciativa (artigo 170, CF), além de desrespeitar a vedação da retroatividade para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CF).

6. Observa-se, portanto, que **o objeto da presente ação envolve o pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 15, § 3º, do Estatuto da Pessoa Idosa,** acomodando sua interpretação de modo a **afastar a aplicação retroativa de lei nova a situações pretéritas –** o que é sabidamente inconstitucional à luz da doutrina e da jurisprudência amplamente consolidadas sobre o tema –, circunstância que ampara o desencadeamento do presente controle abstrato de constitucionalidade.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

7. Nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição da República, e do art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/1999, as entidades de classe de âmbito nacional podem propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Assim, a Requerente é apta para ajuizar a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista ser uma associação civil com atuação no território nacional que congrega as Federações representantes das empresas integrantes do segmento de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização. A propósito, confira-se o art. 1º do Estatuto Social da CNSeg (Doc. 3):

> Art. 1º – A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO – Cnseg regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, doravante designada CNseg, com base territorial em todo território nacional, sede na rua Senador Dantas, nº 74, 16º (parte), Centro, Rio de Janeiro, Cep: 20031-205 e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro **é uma associação civil, sem fins lucrativos, com atuação no território nacional, que congrega as Federações que representam as empresas integrantes do segmentos de Seguros, Resseguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.** Parágrafo único - A CNseg poderá manter escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional. (grifou-se)

8. De fato, a Confederação congrega categoria econômica homogênea e bem definida, atuando em mais de nove unidades da Federação (Doc. 3), o que demonstra a atuação da

Requerente em âmbito nacional, nos termos do referido art. 103, inciso IX, da Constituição da República.

9. Além disso, o art. 2º, inciso I, de seu Estatuto Social prevê que a Confederação tem por objetivo institucional "representar perante os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os direitos e interesses dos segmentos de Seguros, Resseguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização".

10. Portanto, a CNSeg possui legitimidade ativa para propor a presente Ação Declaratória de Constitucionalidade. Aliás, a CNSeg já ajuizou outras ações de controle concentrado de constitucionalidade sem qualquer óbice à sua legitimidade ativa por essa Suprema Corte. Destacam-se, a título exemplificativo, as ADIs nºs 4.710/DF, 5.984/PR e 6.153/RJ, que transitaram em julgado no sentido da procedência dos pedidos formulados pela entidade.

11. Conforme jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal[1], a legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para o acionamento do controle concentrado de constitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, o qual deve guardar pertinência temática com os objetivos da postulante.

12. Constituindo-se como Confederação destinada à defesa dos interesses dos setores por ela representados, dentre os quais, o setor de saúde suplementar, a Requerente possui evidente interesse na declaração de constitucionalidade do § 3º do artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, no que tange à interpretação conforme à Constituição que afasta sua aplicação a contratos de plano de saúde celebrados antes do início de sua vigência.

13. Com efeito, a interpretação inconstitucional encampada pelos diversos Tribunais do país, que aplicam retroativamente o referido dispositivo legal, possui clara correlação com o âmbito de atividade da entidade de classe, tendo em vista que a declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste etário dos planos de saúde tem o potencial de causar indiscutível desequilíbrio econômico-financeiro ao setor de saúde suplementar.

14. Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que resta comprovada a pertinência temática para o ajuizamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade quando demonstrado o impacto jurídico e econômico que

[1] STF, ADI 1.507 MC AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso (03/02/1997).

o dispositivo objeto da ação causa sobre os direitos das empresas do setor econômico tutelado pela entidade postulante[2].

15. Considerando o impacto econômico suportado pelo setor de saúde suplementar decorrente da aplicação retroativa do § 3º do artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, restam demonstradas a legitimidade ativa e a pertinência temática da CNSeg para o ajuizamento da presente ação declaratória de constitucionalidade.

III. DO CABIMENTO: CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE

16. Segundo preceitua o art. 102, I, alínea a, da Constituição da República, é cabível ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto lei ou normativo federal. O aludido instrumento de controle abstrato de constitucionalidade é regulamentado pela Lei nº 9.868/99, a qual determina, em seu art. 14, III, que a petição inicial deve indicar "a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória". Essa exigência encontra fundamento no fato de que o acionamento da Corte Suprema ocorre precisamente para que a mais elevada instância judiciária do país se pronuncie sobre a interpretação mais adequada da norma sob a ótica do texto constitucional, visando a uniformização da jurisprudência e a garantia da segurança jurídica.

17. No presente caso, revela-se inequívoca a existência de controvérsia judicial relevante no que tange à aplicação do art. 15, §3º, do Estatuto da Pessoa Idosa. Com efeito, diversos Tribunais do país[3] vêm aplicando o referido dispositivo para vedar o reajuste de mensalidades de planos de saúde quando os beneficiários completam 60 (sessenta) anos, não obstante os contratos terem sido firmados antes do começo da vigência da norma, o que afronta

[2] STF, ADI n° 5.432/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.09.2018.

[3] Confiram-se alguns precedentes de tribunais de diversos estados: TJSP, 4º Turma Recursal Cível, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Recurso Inominado Cível nº 1003410-66.2016.8.26.0009, Julgamento 16/07/2018, DJe 16/07/2018; TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Luis Mario Galbetti, Apelação nº Apelação nº 1000205-34.2018.8.26.0114, Julgamento 22/10/2018, DJe 22/10/2018; TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Luis Mario Galbetti, Apelação nº 1024331-30.2016.8.26.0564, Julgamento: 14/12/2018, DJe 14/12/2018; TJDFT, 6ª Turma Cível, Relator: José Divino de Oliveira, Apelação nº 0002652-81.2015.8.07.0005, Julgamento: 06/04/2016, DJe: 12/04/2016; TJDFT, 8ª Turma Cível, Relator: Eustáquio de Castro, Apelação nº 0706010-94.2017.8.07.0020, Julgamento 27/06/2018, DJe 06/07/2018; TJMG, 15ª Câmara Cível, Relator: Antônio Bispo, Agravo de Instrumento nº 4974356-35.2020.8.13.0000, Julgamento 10/03/2023, DJe 13/03/2023; TJMG, 11ª Câmara Cível, Relator: Wanderley Paiva, Apelação nº 1039208-11.2013.8.13.0024, Julgamento 20/07/0015, DJe 31/07/2015; e TJSC, Terceira Câmara de Direito Civil, Relator: Saul Steil, Apelação nº 2014.076652-7, de Tubarão, Julgamento 25/11/2014. Ver também a Súmula 91 do TJSP: "**Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária**" (não grifado no original).

simultaneamente a segurança jurídica e a proteção contra a retroatividade da lei para atingir o ato jurídico perfeito. De outro lado, também colhem-se diversas decisões judiciais em sentido diametralmente oposto, reconhecendo que o Estatuto da Pessoa Idosa não pode ser aplicado retroativamente, vedando-se, portanto, a incidência da norma aos contratos firmados antes da sua vigência, de modo a permitir o reajuste por idade, quando devidamente previsto no instrumento contratual.

18. Como dito, diversos Tribunais do país vêm aplicando o referido dispositivo retroativamente. Confira-se:

> **"Plano de Saúde**. Prescrição quinquenal (artigo 27 da Lei nº 8.078/90 e artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil). **Aumento por faixa etária a partir dos 60 anos de idade. Impossibilidade. Estatuto do Idoso (artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003)**. Súmulas do Egrégio TJSP: "Súmula 91: **Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária**."e"Súmula 100: **O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.**". Substituição do aumento indevido pelos índices estabelecidos pela ANS e restituição das diferenças pagas a maior. Sentença de parcial procedência escorreita. Recurso defensivo não provido."
> (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003410-66.2016.8.26.0009 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 16/07/2018, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/07/2018).

> "APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSÁRIA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA O CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
>
> 1. A Jurisprudência do Nosso Tribunal entende ser incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo *a quo* em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais.
>
> 2. Conforme dispõe o Recurso Especial Repetitivo número 1.568.244, ainda que o Contrato de Saúde Suplementar seja anterior à Lei 9.656/1998, suas cláusulas devem ser analisadas quanto a possíveis abusividades à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para equilibrar as forças entre os pólos da relação contratual, em caso de exagerada desvantagem para o consumidor.
>
> 3. **Incidem, ainda, à lide, as normas previstas no Estatuto do Idoso, Lei número 10.741/2003, por estar-se diante de contrato sucessivo ou, ainda, por se tratar de diploma de ordem pública com aplicação imediata e efeitos retroativos. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.**
>
> 4. Conforme o Estatuto do Idoso, em seu artigo 15, parágrafo 3º, a cláusula contratual cujo conteúdo prevê reajustes realizados exclusivamente em razão da idade configura-se discriminatória, desproporcional e desarrazoada quando analisada sobre o cotejo normativo supracitado o qual orienta o ordenamento jurídico pátrio, de forma a viabilizar, com essa posição, a manutenção do contrato e, com isso, a proteção ao Direito à Saúde da beneficiária do plano de saúde.
>
> 5. Preliminar Rejeitada. Apelação conhecida e desprovida."
>
> (TJDFT, 8ª Turma Cível, Relator: Eustáquio de Castro, Apelação nº 0706010-94.2017.8.07.0020, Julgamento 27/06/2018, DJe 06/07/2018).

> "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE - CRITÉRIO ETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE APÓS OS 60 ANOS - ESTATUTO DO IDOSO. É vedada a alteração da mensalidade do plano por critério etário quando o usuário ultrapassa os sessenta anos de idade, nos termos do art. 15, § 3º da Lei 10.741/03.
>
> (...) Sustenta a agravante que é titular de plano de saúde firmado com a agravada **desde 20/01/1997** (grifou-se).
>
> (...) Na contramão, **a despeito de haver previsão legal ou não do reajuste em decorrência da alteração da faixa etária, o estatuto do idoso, de aplicação imediata aos contratos em curso de trato sucessivo, impossibilita o reajuste após o usuário completar sessenta anos, nos termos do art. 15, § 3º da lei 10.741/03**, de modo que, quanto a este ponto, presente a probabilidade do direito da parte.
>
> (...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que o réu abata da mensalidade do autor o reajuste por faixa etária realizado após este completar sessenta anos de idade, sob pena de astreinte que fixo, de ofício, no importe de R$ 1.000,00 a cada cobrança em descompasso com o ora determinado, nos termos do art. 537 do CPC, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).
>
> (TJ-MG - AI: 49743563520208130000, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

> "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO PELO SINDICATO DO QUAL A AUTORA É FILIADA. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PELA UNIMED. INOCORRÊNCIA. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE RESPONDE POR EVENTUAL ILEGALIDADE CONTRATUAL. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ENTIDADE DA CATEGORIA. VEDAÇÃO LEGAL. EXEGESE DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. **REAJUSTE ABUSIVO POR PARTE DA RÉ COM O IMPLEMENTO DE NOVA FAIXA ETÁRIA (60 ANOS).** AUMENTO DE 100% (CEM POR CENTO) QUE SE MOSTRA ABUSIVO E IRRAZOÁVEL, SOBRETUDO POR INVIABILIZAR A PERMANÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU AO PLANO POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO (13 ANOS). **APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ART. 15, § 3º, DO ESTATUTO DO IDOSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO.** PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO JULGADOR SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS QUANDO JÁ TIVER FORMADO O SEU CONVENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com absoluto acerto e parcimônia o magistrado a quo que, sensível ao Estatuto do Idoso, provocado a pronunciar-se acerca de irrazoável e abusivo reajuste de plano de saúde, calcado no implemento de determinada idade pelo segurado, no momento em que mais poderá precisar do respectivo plano, acabando por inviabilizar o pagamento do prêmio, desconsidera cláusula contratual por demais nefasta ao idoso. 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente em mudança de faixa etária, mormente se for consumidor que atingir a idade de 60 anos, o que o qualifica como idoso, sendo vedada, portanto, a sua discriminação" (AgRg nos Edcl no Resp 1113069/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti)."
>
> (TJ-SC - AC: 20150688123 Brusque 2015.068812-3, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 24/11/2015, Terceira Câmara de Direito Civil).

19. Conforme se observa, em todos os casos elencados acima, houve a indevida incidência retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa, aplicado a contratos de plano de saúde firmados

anteriormente à sua vigência, em total afronta aos princípios da segurança jurídica, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da liberdade econômica.

20. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisões no sentido da incidência do Estatuto da Pessoa Idosa aos contratos firmados antes da sua vigência, sob o fundamento de que se trata de norma cogente de interesse social que exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo. Confira-se:

> "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. (...) 1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente." (REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014).

21. Por outro lado, com o intuito de afastar a alegação de retroatividade do Estatuto da Pessoa Idosa, o STJ também já decidiu que o reajuste de mensalidade baseado na mudança de faixa etária viola a vedação à discriminação em razão da idade, atraindo a incidência do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusula contratual que estabeleça obrigações abusivas. É o que se extrai dos seguintes acórdãos:

> "AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO. NULIDADE DE CLÁUSULA. 1.- É nula a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê reajuste de mensalidade baseado exclusivamente na mudança de faixa etária, ainda que se trate de contrato firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso, porquanto, sendo norma de ordem pública, tem ela aplicação imediata, não havendo que se falar em retroatividade da lei para afastar os reajustes ocorridos antes de sua vigência, e sim em vedação à discriminação em razão da idade. 2.- Ademais, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor permite reconhecer a abusividade da cláusula, por constituir obstáculo à continuidade da contratação pelo beneficiário, devendo a administradora do plano de saúde demonstrar a proporcionalidade entre a nova mensalidade e o potencial aumento de utilização dos serviços, ou seja, provar a ocorrência de desequilíbrio ao contrato de maneira a justificar o reajuste. 3.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1324344/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013)

> "CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9656/98 E DO ESTATUTO DO IDOSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1. O surgimento de norma cogente (impositiva e de ordem pública), posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, como acontece com o Estatuto do Idoso, impõe-lhe aplicação imediata, devendo incidir sobre todas as relações que, em execução

> contratual, realizarem-se a partir da sua vigência, abarcando os planos de saúde, ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso. 2. O consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança de faixa etária. 3. Em relação ao reajuste efetivado pela recorrida em período anterior à vigência da norma protetiva do idoso, a análise deve-se dar sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de origem no que tange à ausência de abusividade ou desproporcionalidade do reajuste, em prejuízo do consumidor, a partir da análise pontual e individualizada de cada um dos percentuais previstos no contrato antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido." (REsp 1.228.904/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

22. Entretanto, recentemente, ao fixar tese no Tema Repetitivo 952, o Superior Tribunal de Justiça, muito embora não tenha apreciado explicitamente a aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa[4], estabeleceu requisitos de validade para os reajustes de mensalidade dos planos de saúde. Eis o teor da referida tese:

> "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso."

23. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sem rejeitar o direito das operadoras de plano de saúde, construiu jurisprudência que estabelece requisitos de validade para os reajustes etários, quais sejam: i) previsão contratual; ii) observância de normas regulamentares; iii) vedação de aumentos excessivos e sem base atuarial.

24. Prevaleceu, assim, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que "o reajuste das mensalidades de plano de saúde por mudança de faixa etária não é, por si só, abusivo, devendo seguir os parâmetros fixados no julgamento do REsp 1.568.244/RJ"[5] e que eventual onerosidade excessiva do reajuste deve ser verificada caso a caso, mesmo em hipóteses ocorridas após a vigência do art. 15, § 3º, do Estatuto da Pessoa Idosa. Dessa forma, o STJ resguardou os direitos da pessoa idosa sem, contudo, conferir efeitos retroativos à Lei nº 10.741/2003.

[4] No voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1568244/RJ, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cuevas consignou que: "a matéria a ser apreciada no Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral (RE nº 630.852 RG/RS), qual seja, o tema 381 (...) não influencia no julgamento da presente hipótese, porquanto a autora aderiu ao plano de assistência à saúde em 6/9/2005, data posterior à vigência da Lei nº 10.741/2003, portanto".

[5] STJ. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.343.632/RS, Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12.04.2019.

25. Esse entendimento foi reafirmado quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.016, no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido da aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC.

26. Assim, embora não tenha o STJ tratado especificamente sobre a retroatividade do Estatuto da Pessoa Idosa ao apreciar os Temas Repetitivos 952 e 1.016, o fato certo é que diversos Tribunais estaduais têm decidido pela impossibilidade de aplicação retroativa do mencionado Estatuto a contratos firmados antes do início de sua vigência com fulcro nesses precedentes. Veja-se:

> **"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 1997. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9656. TEMA 123 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO AOS REAJUSTES. TEMA 952 E 1016 DO STJ**. 1. De acordo com o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 123, RE 948634, não se aplica a Lei 9656 aos contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, mesmo aqueles firmados por prazo determinado e com revisão automática. 2. Consoante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, não se aplica, quanto aos reajustes, o Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, devendo-se observar, nesse particular, o que consta no ajuste. 3. Recurso conhecido e desprovido."
> (TJ-DF 07015382420198070006 1654880, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

> **"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NULIDADE. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TEMA 952 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO**.
> 1. O reajuste implementado em decorrência de mudança de faixa etária, por si só, não é considerado abusivo, conforme elucidado no julgamento do Recurso Especial número 1.568.244, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
> 2. O reajuste de mensalidade deve acompanhar a condição natural dos beneficiários, pois com o incremento da idade, aumentam-se os riscos de saúde aos quais se submetem os seres humanos.
> 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 952, fixou critérios que devem ser observados pelos planos de saúde para reajuste das mensalidades: *(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.*
> 4. Em conclusão, ante a ausência de comprovação da alegada abusividade, bem como o respeito aos requisitos impostos pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que prevê os reajustes por faixa etária, bem como os seus índices devem ser mantidos.
> 5. Recurso conhecido e não provido."
> (TJDFT, 8ª Turma Cível, Relator: Eustáquio de Castro, Apelação nº 0706010-94.2017.8.07.0020, Julgamento 23/04/2024, DJe 25/04/2024).

> "APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTES ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

> Insurgência contra sentença de procedência. Contrato firmado em 1993 e não adaptado. Tema nº 952 do STJ. Reajuste anual aplicado em percentual superior ao fixado pela ANS, abusividade reconhecida. Possibilidade de reajuste em razão de alteração de faixa etária, desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Cláusula que estabeleceu o reajuste com base em tabela em US (Unidade de Serviço), sem parâmetros claros para aferição. Violação ao direito de informação (art. 6º, III, CDC). Aleatoriedade e irrazoabilidade verificadas. Nulidade da cláusula reconhecida. Reajuste abusivo. Determinado, contudo, a apuração do reajuste por faixa etária a ser aplicado, mediante cálculo atuarial, em liquidação de sentença, para os fins do determinado no item 9 do Tema 952 do STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Recurso parcialmente provido. Honorários sucumbenciais sem majoração." (TJSP. AC n° 1022228-40.2023.8.26.0100, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Rel. Des. Paulo Toledo, DJe 23/07/2024).

> (...) 7. No que tange ao aumento relacionado a idade do consumidor, de acordo com as teses fixadas nos Temas n. 952 e 1.016 do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, se observados certos requisitos: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Ou seja, o estabelecimento de cláusula de reajuste das mensalidades de plano de saúde em virtude da mudança de faixa etária pelo segurado, não é, por si só, abusivo. Não se pode negar que há um incremento natural do risco que poderia justificar a elevação de acordo com a idade do beneficiário. Contudo, as seguradoras de plano de saúde não podem majorar de forma indiscriminada a mensalidade, aplicando percentual desarrazoado.
> 8. No caso, a parte autora firmou seguro saúde coletivo com a Bradesco Saúde no qual inexistia a previsão de reajuste por faixa etária. Somente por ocasião da contratação com a Sul América passou a existir menção expressa quanto a esta especificidade de reajuste. Restou demonstrado que após a inatividade do autor passou-se a utilizar critérios diferenciados de reajuste para funcionários da ativa e inativos, acarretando a modificação dos valores das prestações em razão da mudança de faixa etária, não previstos no contrato originário, o que revela o desacordo com o entendimento jurisprudencial acima destacado. (TJRJ. AC n° 0965593-40.2023.8.19.0001, 6ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, DJe 05/07/2024). "Por meio do julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ, repetitivo, Tema 952, o STJ consolidou o entendimento de que o reajuste dos planos de saúde por mudança de faixa etária não fere o Estatuto do Idoso, desde que (i) haja expressa previsão contratual; (ii) haja prescrição de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (iii) que o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
> sétima faixas. Consoante a resposta do perito judicial, o reajuste previsto no contrato descumpre o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o comando do art. 3º inciso II, da Resolução nº 63/2003 da ANS (TJMG. AC n° 1.000.21.079658-7/002, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, DJe 05/07/2024).

27. Como se observa, o entendimento do STJ fixado no julgamento dos Temas Repetitivos 952 e 1.016 "vem sendo aplicado pelos tribunais em instâncias inferiores, de modo a conferir amparo jurídico aos idosos, sem desguarnecer o direito adquirido das seguradoras de saúde ao reajuste da mensalidade dos planos, quando promovido dentro das balizas da legalidade"[6].

[6] Nos termos da Nota Complementar proferida pelos Professores Daniel Sarmento e Ademar Borges (Doc. 8).

Assim, diversos Tribunais estaduais, na linha do Superior Tribunal de Justiça, também afastam a aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa.

28. Portanto, conforme demonstrado por intermédio da jurisprudência colacionada, observa-se a existência de decisões em sentido diametralmente opostos – qualitativa e quantitativamente relevantes – as quais vêm gerando um **estado de incerteza** que coloca em xeque a presunção de constitucionalidade da norma. Vale dizer, encontram-se diversas decisões judiciais que entendem pela possibilidade de aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa a contratos firmados anteriormente à sua vigência, permitindo a retroatividade da lei. E, em sentido oposto, há múltiplas decisões que entendem pela impossibilidade da aplicação do aludido Estatuto a contratos firmados anteriormente à sua vigência, permitindo-se, assim, o reajuste por faixa etária nessas hipóteses.

29. Esse estado de incerteza deriva justamente da proliferação de decisões judiciais contraditórias em torno da temática, o que dá guarida ao acionamento da jurisdição constitucional com a finalidade de se obter o reconhecimento da presunção absoluta de constitucionalidade dos comandos legais em discussão. Sobre o ponto, esclarece o Ministro Gilmar Mendes[7]:

> "Ao lado do direito de propositura da ação declaratória de constitucionalidade — e, aqui, assinale-se, estamos a falar tão-somente da ADC e não da ADI — **há de se cogitar também de uma legitimação para agir in concreto, que se relaciona com a existência de um estado de incerteza gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade da lei**. Há de se configurar, portanto, situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade, que é apanágio da lei. (...)
>
> Evidentemente, são múltiplas as formas de manifestação desse estado de incerteza quanto à legitimidade da norma. **A insegurança poderá resultar de pronunciamentos contraditórios da jurisdição ordinária sobre a constitucionalidade de determinada disposição**. Assim, se a jurisdição ordinária, através de diferentes órgãos, passar a afirmar a inconstitucionalidade de determinada lei, poderão os órgãos legitimados, se estiverem convencidos de sua constitucionalidade, provocar o STF para que ponha termo à controvérsia instaurada. Da mesma forma, pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos sobre a legitimidade da norma poderão criar o estado de incerteza imprescindível para a instauração da ação declaratória de constitucionalidade." (destaques não originais)

30. O cenário descrito demonstra um preocupante quadro de insegurança jurídica, uma vez que o Estatuto da Pessoa Idosa tem sido aplicado retroativamente, de forma a violar o ato jurídico perfeito, afrontando a autonomia da vontade negocial das partes, a liberdade de contratar e a própria livre iniciativa econômica. Tal compreensão gera imprevisibilidade no

[7] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.285.

ambiente de negócios, impedindo a adequação de riscos e afastando novos investimentos no mercado nacional.

31. Extrai-se, pois, do conjunto de decisões mencionadas uma marcante controvérsia judicial, apta a afetar a própria preservação da separação de Poderes, porquanto, segundo leciona o Ministro Gilmar Mendes, "a generalização de medidas judiciais contra uma dada lei nulifica completamente a presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado e coloca em xeque a eficácia da decisão legislativa"[8].

32. Configurada, portanto, a controvérsia judicial relevante, revela-se cabível a presente ação declaratória de constitucionalidade, visando à declaração de constitucionalidade absoluta, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, do § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, desde que afastada a sua aplicação de forma retroativa, revestindo de segurança jurídica o tema e trazendo a necessária harmonização quanto à aplicação do direito aos casos concretos[9].

IV. DA VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, DA BOA-FÉ, DA *PACTA SUNT SERVANDA*, DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA LIVRE INICIATIVA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO

33. Em que pese não estar expresso na Constituição de 1988, a jurisprudência do STF[10] e a literatura[11] admitem, pacificamente, que a segurança jurídica é um princípio implícito que decorre de uma série de dispositivos constitucionais que a prestigiam, como o Estado Democrático de Direito (artigo 1º, *caput*), a proteção da segurança (artigo 5º, *caput* e 6º, *caput*),

[8] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.287.

[9] Conforme leciona o Min. Luís Roberto Barroso, "dentro das características peculiares à jurisdição abstrata e ao processo objetivo, a decisão [em sede de ADC] terá por finalidade harmonizar a aplicação do direito nos casos concretos" (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 280-281).

[10] STF, MS 24.268, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão Ministro Gilmar Mendes DJ em 17/09/2004: "[c]omo se vê, em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na própria ideia de justiça material" (voto do Ministro Gilmar Mendes, p 19). Ver também STF, RE 636.553, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe em 26/05/2020, Tema nº 445 da repercussão geral.

[11] Cf. SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Número 2. Salvador, 2005: "a segurança jurídica é um valor constitucional que se qualifica como subprincípio do princípio maior do Estado de Direito, que é o da legalidade. Segurança jurídica e legalidade são, sabidamente, os dois pilares de sustentação do Estado de Direito".

a vedação à retroatividade das leis para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada[12] e para prejudicar o réu (artigo 5º, XXXVI, XL), o princípio da legalidade (artigo 5º, II, 37, *caput*, 150), a regra da anterioridade eleitoral (artigo 16) e a anterioridade e a noventena tributárias (artigo 150, III). Portanto, os direitos e princípios invocados nesta ação estão umbilicalmente ligados, de modo a constituírem parâmetros relevantes para se aferir a interpretação, a eficácia e o alcance das leis que venham a ser elaboradas, quando consideradas as situações jurídicas já consolidadas na vigência da norma anterior.

34. A proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, prevista no artigo 5º, XXXVI, CF, é regra de direito intertemporal que busca resguardar, além da segurança jurídica, a confiança e a estabilidade das relações sociais e econômicas. O Estado não pode, por meio de alterações legislativas, prejudicar o que ficou pactuado e definido no passado, sob pena de esvaziamento da própria ideia de Estado de Direito[13]. Essa proteção tem significado especial na seara dos contratos, uma vez que são firmados levando-se em conta a legislação vigente à época em que celebrados e, por isso, sua juridicidade e seus efeitos sociais, jurídicos e econômicos devem ser aqueles definidos quando da sua celebração. Os contratos correspondem a atos jurídicos perfeitos porque, na linha do artigo 6º, § 1º, da LINDB, "já consumado[s] segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou"[14] e, portanto, são protegidos pelo artigo 5º, XXXVI, CF.

35. A segurança jurídica conecta-se ao princípio da tutela da confiança, sendo esta a expressão subjetiva da segurança[15], na medida em que protege as expectativas dos indivíduos suscitadas a partir das ações emanadas do Poder Público. Ou seja, um comportamento prévio do Estado que desencadeia um cenário que tutela as legítimas expectativas do cidadão de que a

[12] "2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão". (STF, ARE 861.595 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe em 22/05/2018).

[13] 4 "Uma ideia básica em matéria de direito intertemporal é a irretroatividade das normas jurídicas Afinal, se as normas pudessem incidir livremente sobre o passado, haveria incerteza e instabilidade social, que prejudicariam a capacidade das pessoas de planejarem e organizarem as suas vidas e atividades de acordo com o direito em vigor. Esta previsibilidade, tutelada pela irretroatividade normativa, é essencial à fruição da liberdade e pode ser associada à ideia de Estado de Direito e até mesmo ao princípio da dignidade da pessoa humana" (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. **Direito constitucional**: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 548).

[14] No mesmo sentido Caio Mário afirma que "[é] o ato plenamente constituído, cujos requisitos se cumpriram na pendência da lei sob cujo império se realizou, e que ficou a cavaleiro da lei nova" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. V. I, 24. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 49).

[15] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2003, p. 257.

atividade de natureza pública será conduzida no mesmo sentido[16] anteriormente definido, destituída de modificações repentinas e drásticas.

36. Em afronta aos princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança, entretanto, determinadas práticas desencadeadas pelo Estado podem gerar na população receio e inquietação, uma vez consolidadas em pilares que produzem mais dúvidas do que certezas.

37. A razão da existência do ordenamento jurídico nacional perpassa justamente a consecução de estabilidade, confiança e certeza para a formação e o desenvolvimento das relações jurídicas, envolvam elas agentes públicos ou privados. O ordenamento jurídico é avesso à incerteza, contrário à desconfiança e desfavorável à insegurança.

38. A retroatividade de nova lei para alterar contrato celebrado antes da sua vigência frustra as expectativas das partes que celebraram o ajuste, provoca desequilíbrio econômico-financeiro contratual e, no caso dos planos de saúde, pode provocar o colapso do sistema de assistência de saúde complementar, uma vez que as mensalidades que remuneram as operadoras são extraídas de cálculos atuariais que levam em conta os custos e as características pessoais, como idade e doenças pré-existentes, que podem alterar os gastos necessários para cobrir os tratamentos dos contratantes. A mudança brusca em um dos fatores de projeção que levam ao equilíbrio atuarial pode comprometer a viabilidade do contrato, pois um elemento que não era calculável à época da avença e, por isso, não poderia ser considerado para estabelecer a mensalidade e os reajustes necessários com o passar dos anos, pode resultar em onerosidade excessiva para a prestadora, principalmente porque tais contratos são baseados na aleatoriedade.

39. Esta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, a partir da teoria de Francesco Gabba[17] de que a retroatividade poderia ser máxima, média ou mínima[18], rejeitou todas elas, de modo que a lei

---

[16] MERUSI, Fabio. *Buona Fede e Affidamento nel Diritto Pubblico: Il Caso della Alternanza*, Rivista di Diritto Civile, n. 5, 2001, p. 561-571.

[17] O autor afirmava a irretroatividade da lei somente em relação ao direito adquirido, ou seja, ao direito "que é consequência de um fato idôneo a produzi-lo em virtude da lei vigente ao tempo que se efetuou, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes da atuação da lei nova, e que, sob o império da lei vigente ao tempo em que se deu o fato, passou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu" (GABBA, Carlo Francesco. **Teoria della retroatività delle leggi**, 3. ed., Torino: Unione Tipografico-Editore, 1981, v. 1, p. 1). O STF rejeitou, portanto, a teoria de Paul Roubier, segundo a qual seria necessário distinguir entre o efeito retroativo, que vedaria a aplicação da nova lei a fatos pretéritos, e o efeito imediato das leis, que permite que a nova lei discipline os efeitos futuros. Contudo, o próprio autor já excepcionava sua tese dos efeitos imediatos no caso dos contratos celebrados na vigência da lei anterior, ainda que os efeitos fossem posteriores a ela. Ver ROUBIER, Paul. **Droit transitoire (conflits des lois dans le Temps)**. 2. edição, Paris: Editions Dalloz et Sirey, 1960.

[18] Cf. MATOS. Peixoto. Limite temporal da lei. **Revista dos Tribunais**, v. 173, fascículo n. 573, maio 1948, p. 468: "Dá-se a retroatividade máxima (também chamada restitutória, porque em geral restitui as partes ao status quo ante), quando a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos consumados (transação, pagamento, prescrição) [...] A retroatividade média quando a lei nova atinge os efeitos pendentes de ato jurídico verificados antes dela,

não poderia alcançar os contratos celebrados antes de sua promulgação, nem atingir seus efeitos futuros. Como afirmou o Ministro Moreira Alves, que proveu recurso que discutia a irretroatividade de lei para atingir o critério de reajuste de mensalidade escolar fixado em contrato firmado antes de sua vigência, "a retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar de imediato a lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados que se consubstanciem em qualquer das referidas limitações". Isso porque, nesse caso, "há retroatividade – a retroatividade mínima –, uma vez que se a causa do efeito é o direito adquirido, a coisa julgada, ou o ato jurídico perfeito, modificando-se seus efeitos por força da lei nova, altera-se essa causa que constitucionalmente é infensa a tal alteração"[19].

40. Em verdade, o regime constitucional brasileiro não alberga exceção à irretroatividade da lei em face dos atos jurídicos perfeitos, de modo que a construção doutrinária denominada "retroatividade mínima", ao prever a possibilidade da incidência da lei nova aos efeitos futuros de atos anteriormente praticados, não encontra guarida no ordenamento pátrio. Com efeito, o texto constitucional não prevê ressalvas à irretroatividade[20].

41. Em outro caso paradigma, o Ministro Moreira Alves salientou que, "se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado"[21]. Disse, ainda, que o artigo 5º, XXXVI, CF "se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva"[22]. O entendimento foi replicado em diversos precedentes subsequentes, em que se afirmou que os contratos são atos jurídicos perfeitos, que não podem ter seus efeitos futuros afetados pela lei superveniente[23]:

---

exemplo: o Decreto 22.626, de 7 de abril de1933 (lei da usura), o qual limitou a taxa de juros e se aplicou aos contratos existentes, inclusive os ajuizados. Enfim a retroatividade é mínima (também chamada temperada ou mitigada), quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos anteriores produzidos após a data em que ela entra em vigor".

[19] STF, RE 188.366, Primeira Turma, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 19/11/1999.

[20] Parecer do Professor André Ramos Tavares (Doc. 4), Titular da Cadeira de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), no qual assevera que a "lógica jurídica da irretroatividade da lei consiste, em si própria, uma decorrência direta da ordem pública, enquanto corolário da segurança jurídica e justa confiança depositada pela sociedade no Estado de Direito". De fato, ao se enfatizar excessivamente suposta proteção a determinado direito ou grupo social, desprestigia-se desmesurada e inconstitucionalmente a garantia da cláusula da irretroatividade, de índole fundamental.

[21] STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 04/09/1992, voto do relator, p. 44.

[22] STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 04/09/1992, voto do relator, p. 44.

[23] Vale ressaltar que a jurisprudência do STF afirmou a irretroatividade, de qualquer norma infraconstitucional, de direito público ou privado, para atingir o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. Contudo, a Corte admite a retroatividade mínima de norma constitucional, quando autoaplicáveis, de modo que alcançam os efeitos produzidos após a promulgação da Constituição, embora os fatos tenham se constituído anteriormente a ela.

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CADERNETA DE POUPANÇA - CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO PERFEITO - INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL (CF/88, ART. 5º, XXXVI) - LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE DEPÓSITO - INAPLICABILIDADE DESSE ATO LEGISLATIVO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES DO PACTO NEGOCIAL - SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - **Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As conseqüências jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela legislação que se achava em vigor no momento da celebração do contrato ("tempus regit actum"): exigência imposta pelo princípio da segurança jurídica. - Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, inclusive quanto aos efeitos futuros deles decorrentes, pela norma de salvaguarda constante do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cuja autoridade sempre prevalece, considerada a supremacia que lhe é inerente, mesmo que se trate de leis de ordem pública. Doutrina e precedentes. - A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas**. Precedentes." (STF, RE 393.021 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJ em 12.08.2005 – não grifado no original)

> "EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, COM PREVISÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DA OTN. SUPERVENIÊNCIA DE LEIS QUE ALTERARAM AS DISPOSIÇÕES SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA, DECRETOS-LEIS N.s. 2.284/86, 2.290/86 E 2.322/87. (...). 3. **O contrato concluído se constitui em ato jurídico perfeito e goza da garantia de não estar atreito a lei nova, tanto quanto a coisa julgada e o direito adquirido, eis que a eficácia da lei no tempo vem sendo assim regulada há mais de meio século. A garantia prevista no art. 5., XXXVI, da Constituição submete qualquer lei infraconstitucional, de direito público ou privado**. Precedentes do Plenário: Repr. n. 1.451-DF, RTJ 127/799; ADIn n. 493-DF, RTJ 143/724; etc. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para julgar procedente a consignatória, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo." (STF, RE 159.979, Segunda Turma, Relator Ministro Paulo Brossard, DJ 19.12.1994 – não grifado no original)

42. Enfim, "se a lei muda critério previamente estabelecido no contrato" – adverte o Ministro Sepúlveda Pertence – "ela atinge a causa do efeito nele previsto, mediante retroatividade mínima, que não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal"[24].

43. Ademais, pretender-se aplicar uma lei de forma retroativa, no caso em comento, ofende os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada. No exercício de sua livre iniciativa e

---

Também é possível a retroatividade máxima e média, desde que haja disposição expressa nesse sentido. Ver STF, RE 140.499, Primeira Turma, Relator Ministro Moreira Alves, DJ em 09/09/1994: "Pensões especiais vinculadas a salário-mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7. da Constituição de 1988. - **Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)**. Recurso extraordinário conhecido e provido" (não grifado no original). Em linha idêntica, STF, AI 258337 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 04/08/2000.

[24] Parecer do Ministro Sepúlveda Pertence, p. 22 (Doc. 5).

orientadas pelas normas vigentes à época da contratação, as operadoras de planos de saúde disponibilizam aos interessados (potenciais contratantes) alternativas de escolha com condições e vantagens específicas. Os indivíduos, assim, na materialização da autonomia da vontade, selecionam a opção que melhor atenda às suas necessidades na seara da saúde. A escolha do beneficiário é livremente realizada com base nas informações prestadas quanto a cada um dos planos oferecidos, de modo a consolidar uma informada expressão de sua vontade.

44. Nesse sentido, a escolha pelo plano de saúde funda-se essencialmente na autonomia da vontade, na medida em que o beneficiário detém as informações acerca de seus termos e opta pela alternativa que lhe seja mais vantajosa. Ademais, ambas as partes praticam a liberdade de contratação, ao se vincularem a um contrato de plano de saúde, estabelecendo uma conexão entre pacientes e prestadores de serviços de saúde através do oferecimento de cobertura de exames, consultas e assistência médico-hospitalar em troca da contraprestação pecuniária periodicamente adimplida pelos beneficiários.

45. Também há violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois os contratos, agora violados, foram contratos celebrados pelas operadoras de planos de saúde com base na legislação em vigor à época, em que não havia qualquer vedação relativa à cobrança de valores diferenciados com base na idade. Dos negócios jurídicos, deriva a presunção de que estes foram pactuados conforme a boa-fé, de modo a sujeitar todas as partes envolvidas ao seu devido respeito. Não se pode olvidar, ainda, do clássico princípio da *pacta sunt servanda*, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos. Assim, contratos que foram regularmente firmados, sem qualquer vício, por pessoas maiores e capazes, no integral gozo de sua autonomia negocial, não podem ser anulados pelo Estado, o que configura frontal interferência e violação ao conteúdo do princípio da *pacta sunt servanda*.

46. Importante salientar também que o STF tem confirmado sua jurisprudência sobre a irretroatividade da lei nova para modificar os efeitos futuros dos contratos em vigor, sob pena de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, CF. Confira-se:

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA ATACADA – ALTERAÇÃO – PREJUÍZO. A superveniente modificação da norma impugnada, sem aditamento à inicial, implica o prejuízo do controle concentrado de constitucionalidade.
> PLANOS DE SAÚDE – REGÊNCIA – OBSERVÂNCIA. Os planos de saúde submetem-se aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que contratados e às clausulas deles constantes – considerações." (STF, ADI 1931, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe em 08/06/2018)
>
> Excerto do voto do relator:

> **"Os dispositivos em análise preveem a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma**. A norma destoa do Texto Maior. **A vida democrática pressupõe segurança jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova**. É o que decorre do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal:
>
> Art. 5º […] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
>
> **É impróprio inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação de vontade**." (não grifado no original)

47. Recentemente, essa Corte Suprema assentou, em sede de repercussão geral, a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998 a contratos de planos de saúde e de seguro-saúde celebrados anteriormente à sua vigência, como forma de proteger não só a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, mas também a livre iniciativa, a ordem econômica, a estabilidade das relações jurídicas e autonomia da vontade das partes, visto que esses contratos possuem um alto risco de aleatoriedade assumido pela prestadora, que dimensiona as normas aplicáveis à época da celebração do contrato e leva em conta, em seus cálculos, a probabilidade de ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes:

> "EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. **TEMA 123** DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
> I - **A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos**.
> II - **Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares**.
> III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
> IV - **A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional**.
> V - **Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração**.
> **VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio *pacta sunt servanda*.**
> **VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.**
> **VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da**

> **segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.**
> **IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.**
> **X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes**, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
> XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
> XII – Em suma: **As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados**."
> XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, RE 948.634, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe em 18/11/2020 – Tema nº 123 da repercussão geral – não grifado no original)

48. Portanto, a jurisprudência do STF veda, peremptoriamente, a retroatividade da nova lei para modificar contrato celebrado anteriormente à sua entrada em vigor. Há, como demonstrado, precedente vinculante específico, proferido em sede de repercussão geral, no caso dos planos de saúde, em que essa Corte afastou a possibilidade de aplicação de norma posterior (a Lei nº 9.656/1998) para atingir os contratos de planos de saúde e de seguro-saúde, como corolário dos princípios da segurança jurídica, da liberdade de contratar, da autonomia da vontade das partes e da proteção do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.

49. Por se tratar de hipótese semelhante, deve ser declarada a constitucionalidade do artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, conferindo-se interpretação conforme à Constituição para fixar que não se aplica retroativamente o Estatuto da Pessoa Idosa a contratos celebrados antes da sua vigência, impedindo-se, assim, reajustes de mensalidades quando o contratante completa 60 (sessenta) anos.

V. DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS REGRAS DE PLANO DE SAÚDE E DO PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO TEMA 123 DE REPERCUSSÃO GERAL

50. A jurisprudência dos Tribunais, sobretudo o entendimento consolidado pela Suprema Corte, assegura a coesão do ordenamento jurídico e estabilidade dos precedentes. A aplicação uniforme de uma interpretação jurídica a um dispositivo, à luz de um determinado fato, deriva dos postulados constitucionais da igualdade, da segurança jurídica e do Estado de Direito. Assim como a lei deve ser aplicada de maneira equânime a todos, os Tribunais devem decidir casos semelhantes de forma consistente. Reconhecendo essa necessidade de estabilização dos precedentes, o Código de Processo Civil incorporou diversos dispositivos destinados a conferir eficácia vinculativa aos precedentes judiciais[25].

51. O entendimento reiterado das Cortes sobre um dispositivo tem força equivalente à lei: proporciona planejamentos e expectativas legítimas e induz o comportamento dos jurisdicionados[26]. Por outro lado, como bem aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, "[a] surpresa, o imprevisível, a instabilidade são, precisamente, noções antitéticas ao Direito, que com elas não poderia conviver, nem seria exequível, tanto mais porque tem como função eliminá-las"[27]. A vinculação dos precedentes, por decorrer da garantia do *stare decisis*, da segurança jurídica, da proteção da confiança, do Estado de Direito e da isonomia, é extraído diretamente da Constituição e corroborada pelo Código de Processo Civil, conforme reconhece essa Suprema Corte, na sua função de Corte de Vértice:

> "EMENTA: INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE.
> 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460.
> 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (*ratio decidendi*) da Corte na referida ação declaratória.
> 3. **O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes**.
> 4. **Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do *stare decisis*, que "densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação**".

[25] Cf. MITIDIERO, Daniel. **Precedentes**: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
[26] "A habilidade de prever o que um juiz fará nos ajuda a melhor planejar nossas vidas, ter algum grau de descanso, e evitar a paralisia de prever apenas o desconhecido" (SCHAUER, Frederick. Precedente. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. (Coord.). **Coleção grandes temas do novo CPC**: precedentes. V. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 78).
[27] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Segurança jurídica e mudança de jurisprudência. **Revista de Direito do Estado**, v. 2, n. 6, p. 329, 2007)

(MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

5. **A vinculação vertical e horizontal decorrente do *stare decisis* relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que "impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos".** (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).

6**. Igualmente, a regra do *stare decisis* ou da vinculação aos precedentes judiciais "é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões**, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária." (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).

7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.

8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado.

9. Tese reafirmada: "é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva".

10. Recurso extraordinário desprovido."

(STF, RE 655.265, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe em 05/08/2016 – Tema nº 509 da repercussão geral – grifou-se)

"Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REDAÇÃO DO ART. 702, I, F e §§ 3º e 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (DECRETO-LEI 5.452/1943), CONFERIDA PELA LEI 13.467/2017. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA EDIÇÃO, REVISÃO OU CANCELAMENTO DE SÚMULAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. FUNÇÃO ATÍPICA LEGISLATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANÁLISE DA LIMINAR PREJUDICADA.

[...]

IV - **O modelo brasileiro de observância obrigatória aos precedentes judiciais, ou *stare decisis*, foi inaugurado pelo novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), segundo o qual os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante**, nos termos fixados nos respectivos regimentos internos.

[...]

IX - Atentos às novas dinâmicas sociais, os magistrados não podem ser engessados por critérios elencados por um Poder exógeno, isto é, o Legislativo, que se arroga o direito "de fixar um padrão de uniformidade e estabilidade no processo de elaboração e alteração de súmulas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica".

X – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 702, I, f, §§ 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), na redação que lhe conferiu a Lei 13.467/2017. Prejudicada a análise do pedido de liminar."

(STF, ADI 6.188, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, DJe em 24/10/2023 – grifou-se)

52. Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a jurisprudência dessa Corte Suprema, com eficácia *erga omnes* e efeitos vinculantes, veda a aplicação retroativa de nova legislação, mesmo em contratos de planos de saúde, para alcançar aqueles firmados antes de sua vigência. Tal entendimento decorre da interpretação consolidada de que contratos configuram ato jurídico perfeito, cujas disposições, inclusive seus efeitos futuros, não podem ser afetadas por leis posteriores.

53. A interpretação do artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que vem sendo adotada por diversos Tribunais para atingir os contratos de planos de saúde celebrados antes da vigência do Estatuto da Pessoa Idosa, viola a proteção da confiança e a segurança jurídica, pois contraria a jurisprudência dessa Corte sobre a irretroatividade da lei nova. Aqueles contratos de planos de saúde que foram pensados pelas operadoras, com base no cenário vigente à época da celebração, serão alterados pela nova norma, o que implicará, como consequência, surpresa e deturpação do planejamento econômico-financeiro para a cobertura contratada.

54. A situação se agrava quando se verifica que essa Suprema Corte apreciou situação semelhante à presente no âmbito do Tema nº 123 da Repercussão Geral. Naquela ocasião, esse Tribunal afirmou a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) para não atingir os contratos de planos de saúde celebrados antes da sua vigência. Um dos argumentos utilizados como *ratio decidendi* foi o de que a atividade de assistência à saúde suplementar se submete ao princípio da livre iniciativa e possui, em seus negócios jurídicos, um forte componente de aleatoriedade, de modo que os cálculos para delimitar o valor das mensalidades são baseados na realidade fático-jurídica vigente à época:

> "De fato, não obstante seja dever do Estado promover as ações necessárias a garantir os serviços públicos de saúde**, o art. 199 da CF dispõe que a assistência à saúde também é aberta à iniciativa privada, podendo ser exercida de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, ou de maneira suplementar, prestada por contratos firmados entre os usuários e as operadoras de planos de saúde**.
> Assim, a expansão desse setor, paralelamente à universalização da saúde, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da **livre iniciativa** e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional (art. 170 da CF).
> [...]
> É natural e lógico que, como em qualquer contrato de adesão com o viés da aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado seja atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo **um dos critérios para o seu dimensionamento, sem dúvida, o exame de quais eram as normas vigentes à época de sua celebração. Sob a perspectiva das partes, isso significa saber, previamente, quais são as regras legais que as vinculam e que serão norteadoras das cláusulas contratuais** (*pacta sunt servanda*).
> De fato, pelo contrato de seguro, o segurador obriga-se, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil -CC).
> Aliás, sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, **a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago pela parte aderente**.
> **Esses prêmios, ademais, são calculados de maneira a permitir que, em uma complexa equação atuarial, sejam suficientes para pagar as indenizações aos contratantes e para cobrir os custos de administração, além de, naturalmente, gerar os justos lucros às fornecedoras**.
> **A dimensão temporal, assim, é indissociável à natureza dos contratos de planos de saúde, já que a operadora aposta contra a probabilidade da ocorrência de riscos futuros**.
> **Consequentemente, tais relações jurídicas livremente pactuadas, com o uso da autonomia da vontade, devem dar valor à segurança jurídica, conferindo-se estabilidade aos direitos subjetivos e, mais ainda, conhecimento inequívoco das regras**

> **às quais todos estão vinculados, bem como a tão importante previsibilidade das consequências de suas respectivas condutas**.
> [...]
> Tem-se, assim, que, **dentro do debate sobre a possibilidade de retroatividade da Lei 9.656/1998 a negócios jurídicos anteriores à sua vigência, como acima adiantei, serão aplicáveis previsões constitucionais a preservar o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e, por sua relevância, a autonomia da vontade e a liberdade de contratar**, que são pedras de toque da teoria do Direito Civil Constitucional moderno.
> [...]
> Neste contexto, penso que, uma vez constatado algum dos óbices constitucionais pétreos – direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada - leis ou normas, como regra geral, **não podem atingir situações jurídicas pretéritas à sua vigência**.
> [...]
> Sendo assim, por melhor que seja a intenção, não tenho como fugir à conclusão de que **os fatos nascidos sob a égide da legislação anterior à Lei 9.656/1998, quando ocorrida a pactuação, estão selados como atos jurídicos perfeitos**, de modo que o exame de cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, os termos da apólice, cobertura e suas exclusões não devem submeter-se à legislação posterior a ponto de torná-los inócuos ou desvirtuar seu propósito."
> (STF, RE 948.634, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe em 18/11/2020, voto do relator – Tema nº 123 da repercussão geral – grifou-se)

55. A situação versada no Tema nº 123 (precedente vinculante) é semelhante àquela aqui narrada: a irretroatividade da lei nova para atingir os contratos de planos de saúde firmados sob a vigência da norma anterior. No caso do precedente mencionado, seria a impossibilidade de se aplicar a Lei nº 9.656/1998 para os negócios jurídicos firmados antes de sua vigência, ainda que de prestação continuada e para abranger os efeitos pendentes e futuros, enquanto nesta ação se defende a irretroatividade da Lei nº 10.741/2003 a contratos firmados antes de sua entrada em vigor, de modo a permitir os reajustes contratuais de mensalidade quando o segurado completa 60 (sessenta) anos.

56. As seguintes razões de decidir utilizadas na Tema nº 123 podem, portanto, ser aplicadas à hipótese desta ação, como corolário da segurança jurídica e da isonomia: (i) a saúde suplementar se submete à livre iniciativa; (ii) os riscos da atividade são dimensionados a partir do exame de quais eram as normas vigentes à época de sua celebração, de modo que as partes possam saber, previamente, quais são as regras legais que as vinculam e que serão norteadoras das cláusulas contratuais (*pacta sunt servanda*); (iii) a lógica atuarial e os riscos cobertos compõem o valor do prêmio ou da mensalidade do serviço contratado; (iv) a equação atuarial envolve a cobrança de valor de prêmio que seja suficiente para pagar as indenizações aos contratantes, para cobrir os custos de administração e para gerar os justos lucros às fornecedoras; (v) a dimensão temporal é indissociável à natureza dos contratos de planos de saúde, já que a operadora aposta contra a probabilidade da ocorrência de riscos futuros; (vi) tais relações jurídicas livremente pactuadas, com o uso da autonomia da vontade, devem dar valor à segurança jurídica, conferindo-se estabilidade aos direitos subjetivos, conhecimento

inequívoco das regras às quais todos estão vinculados e previsibilidade das consequências de suas respectivas condutas.

57. Presentes essas hipóteses, não pode norma posterior retroagir para atingir os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação da proteção do ato jurídico perfeito e do direito adquirido e de ofensa à segurança jurídica, à autonomia da vontade e à liberdade de contratar.

58. A cláusula de faixa etária reflete os riscos assumidos pela operadora ao estabelecer os valores das mensalidades, considerando os fatores vigentes à época da contratação, o que inclui a legislação em vigor que serviu de fundamento de validade para o contrato celebrado. As operadoras de planos de saúde distribuem esses riscos entre os usuários, segmentando-os de acordo com suas particularidades, como a presença de doenças pré-existentes, a idade, entre outros critérios. Naturalmente, os idosos tendem a utilizar os planos de saúde com mais frequência, devido à sua maior suscetibilidade a doenças, a lesões e a acidentes. Não se trata, em absoluto, de discriminação pela faixa etária, mas sim de uma análise estatística e atuarial que reconhece que, nessa fase da vida, as pessoas estão mais propensas a necessitar de serviços médicos. Dessa forma, prevalecem os princípios da solidariedade, da homogeneidade dos riscos e da seletividade, segundo os quais os usuários de plano de saúde devem contribuir proporcionalmente aos riscos que enfrentam.

59. Portanto, impedir a variação de faixa de preços nos contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei nº 10.741/2003 comprometeria a higidez do sistema de saúde suplementar privado, conforme previsto no artigo 199 da CF, e acabaria por sobrecarregar o sistema de saúde pública. Por essa razão, em consonância com a jurisprudência consolidada desse Tribunal Supremo sobre a irretroatividade da lei em relação a contratos firmados antes da sua vigência – especialmente os de planos de saúde –, deve ser afastada a interpretação do artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 que permitiria a aplicação retroativa a contratos firmados antes de sua vigência para impedir reajustes de planos de saúde, quando o segurado completa 60 (sessenta) anos.

VI. DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR E NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DO EFEITO CASCATA.

60. A previsão contratual do índice de reajuste etário integra o modelo de sustentabilidade da atividade econômica desempenhada pelas operadoras de planos de saúde. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ, reconheceu a legalidade da cláusula de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, desde que o percentual seja razoável. Assim, não há que se falar em revisão dos contratos firmados anteriormente à vigência do Estatuto da Pessoa Idosa em razão de suposta inibição de enriquecimento sem causa.

61. Como dito, o reajuste etário é fundamental para a sustentabilidade da atividade econômica[28], de modo que eventual nulidade da cláusula que o prevê causará indiscutível desequilíbrio econômico-financeiro.

62. A equação financeira – tão necessária para o desempenho de atividade econômica de qualquer natureza – encontrou no passado seu ponto de equilíbrio, considerando a possibilidade de reajuste de mensalidades a partir do advento de certa idade. Por tal razão, a "conta fechava" e a expressão da vontade da operadora de contratar foi materializada.

63. Admitir que a regra encartada em legislação superveniente possa ser aplicada a contratos anteriores implicaria adicionar elemento novo, não previsto quando da manifestação da vontade livre de uma das contratantes, um elemento dotado de aptidão para abalar a própria sustentabilidade da operação. O fator surpresa – consistente na vedação de reajuste de mensalidade pelo advento de determinada idade – definitivamente não fez parte da equação econômico-financeira que embasou contratos celebrados no passado e que culminou com a precificação constante do contrato.

64. O ponto é nodal considerando justamente a natural constatação de que pessoas de idade mais avançada acionam com maior frequência o sistema de saúde complementar, exigindo uma cobertura em escala mais larga quando comparada à demanda oriunda de outras faixas etárias. A possibilidade de reajuste de mensalidades em decorrência do evento idade, permitida pela

[28] Nos termos do parecer proferido por Gustavo Binenbojm (Doc. 6): "(...) a formatação de um contrato leva em consideração todos os outros. Refere-se à ideia de mutualismo, ínsita a esses negócios jurídicos. Tais ajustes operam sob a lógica de um fundo formado por contribuições proporcionais de cada um dos contratantes de planos de saúde com vista ao pagamento do valor integral dos custos necessários para os diversos procedimentos (previsto no contrato e na legislação) para aquelas pessoas que eventualmente necessitem de assistência médica. Ou seja: todos contribuem, de forma proporcional ao risco que representam, para um fundo do qual somente alguns se beneficiarão. O tratamento ou procedimento necessitado por alguns é custeado e repartido com outros, por meio de complexos cálculos atuariais destinados a formar provisão suficiente para esses casos de necessidade."

legislação pretérita, foi considerada na precificação dos contratos firmados no passado[29]. Tivessem ciência de que a vedação de reajuste poderia ser uma realidade a atingir aqueles instrumentos, certamente as operadoras de planos de saúde estruturariam outras bases contratuais quanto ao preço.

65. Assim, eventual aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa aos contratos celebrados antes de sua vigência causaria graves impactos financeiros às operadoras. Com efeito, em 2023, professores do Instituto de Matemática da UFRJ coordenaram um estudo (Doc. 7), utilizando dados de 3 operadoras representantes de 7,3% dos beneficiários dos planos individuais/familiares. Estimou-se que, com a aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa aos contratos de planos de saúde, as receitas das operadoras, entre 2021 e 2040, reduziriam 27,18%, correspondendo a 55,19 bilhões de reais.

66. Considerando que o Painel Contábil da Saúde Suplementar de 2022, publicado pela ANS, computou resultado operacional negativo de aproximadamente 10,7 bilhões de reais para todo o setor, o efeito da retroatividade do Estatuto da Pessoa Idosa será desastroso, tendo em vista o valor do resultado operacional, que já é negativo, e a estimativa de redução de 27,18% das receitas das operadoras de planos de saúde.

67. Nesse contexto de graves dificuldades financeiras, as operadoras, para manterem a qualidade de seus serviços prestados, precisariam elevar os preços cobrados a todos os demais beneficiários. Ocorre que tal compensação não seria capaz de reverter completamente as perdas nas receitas, tendo em vista a rigidez dos preços imposta pelas regras de reajuste da ANS. A solução, então, seria compensar tais perdas por meio do aumento dos preços para novos beneficiários. Tal medida, contudo, reduziria a acessibilidade aos planos de saúde e promoveria

[29] Na linha do parecer exarado por Gustavo Binenbojm (Doc. 6): Daí que a alteração judicial dos contratos em curso para afastar ou modificar parte do modelo estabelecido para o cálculo do valor da mensalidade esvazia o planejamento relativo a tais contratações, que previam, com base nas regras vigentes, um escalonamento do valor da mensalidade, segundo o qual aos mais idosos seria atribuída uma maior participação para a formação do fundo. Não é difícil concluir que a alteração das regras do jogo nessa etapa afetará, de forma relevante, todos os cálculos em que se fundaram tais contratos, o que impactará não apenas o equilíbrio atuarial e solvência de tais carteiras, mas das próprias operadoras, com potenciais efeitos sistêmicos sobre sua capacidade de manter seus empregados e parceiros. As repercussões serão muitas e significativas. A gravidade de todos esses impactos fica ainda mais evidente diante da circunstância de que, quando do advento do Estatuto do Idoso, as operadoras dos planos de saúde corretamente não foram obrigadas a ajustar as cláusulas contratuais de modo a conformá-las à nova legislação. Ou seja, mantiveram-se os cálculos atuariais tal como concebidos e as respectivas fórmulas de reajuste. Isso fundado, de um lado, no entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar - que, ao editar a mencionada Resolução Normativa ANS nº 63/2003 para alterar as faixas de reajuste, após o advento do Estatuto do Idoso, determinou expressamente a sua aplicação aos contratos firmados dali em diante, a partir de 1º de janeiro de 2004 – e, de outro, com base no entendimento do STF de que exegese diversa violaria o ato jurídico perfeito, pois "seria impróprio inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação de vontade" (cf. a já mencionada ADI nº 1.913/DF)

a chamada “seleção adversa”, na medida em que os planos deixariam de ser atrativos para os usuários com menor risco de sinistro, os quais garantem a sustentabilidade do sistema de seguros.

68. Logo, muitas operadoras não conseguiriam subsistir no mercado, o que resultaria no aumento dos níveis de desemprego, na diminuição da renda e no encolhimento da arrecadação tributária no setor. Além disso, com a possibilidade de os parâmetros de um contrato firmado hoje serem revistos posteriormente, a tendência é a incorporação de tais riscos na precificação dos contratos.

69. Além do inevitável aumento dos preços das mensalidades dos planos de saúde, as dificuldades financeiras enfrentadas pelas operadoras podem causar a queda da qualidade na prestação de seus serviços, diminuindo a oferta de planos, redes de atendimento e opções de benefícios e coberturas. Vale destacar que as operadoras atualmente investem massivamente em tecnologia médico-hospitalar, com o objetivo de garantir aos beneficiários o acesso aos melhores tratamentos e às melhores práticas na área da saúde. Portanto, a crise financeira das operadoras, decorrente da aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa, pode afetar não somente o bem-estar dos beneficiários, mas o próprio desenvolvimento tecnológico do setor médico-hospitalar.

70. Todos os efeitos negativos aqui apontados convergem para um único resultado: a redução do acesso aos serviços de saúde. De fato, seja pelo aumento dos preços das mensalidades dos planos de saúde, seja pelo encolhimento do mercado de saúde suplementar, haverá a redução do número de atendimentos, pressionando o sistema público de saúde[30].

71. Atualmente, cerca de 51 milhões de brasileiros são beneficiários de planos de saúde[31], os quais garantem acesso a hospitais com equipes qualificadas e com uma ampla cobertura de serviços. A partir da aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa Idosa, milhões de brasileiros podem ser excluídos do mercado de saúde suplementar, restando-lhes valer-se do sistema público de saúde. Ocorre que o SUS atualmente apresenta inúmeros gargalos, sendo recorrentes

[30] “A não aplicação dos reajustes contratualmente previstos e legalmente assegurados, por criar um desequilíbrio econômico-financeiro aos agentes privados, acabarão por impactar, via de consequência, também o sistema público de saúde, além de diminuir a oferta de atendimento aos cidadãos.” (Trecho do Parecer do Professor André Ramos Tavares, Titular da Cadeira de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, Doc. 4, p. 17).

[31] Dado disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/setor-fecha-2023-com-51-milhoes-de-beneficiarios-em-planos-de-assistencia-medica#:~:text=De%20acordo%20com%20levantamento%20da,odontol%C3%B3gicos%20registraram%2032.668.175%20benefici%C3%A1rios>.

a falta de médicos, a demora entre o agendamento e a realização de exames ou consultas, além das extensas filas em hospitais e postos de saúde.

72. Nesse sentido, a sobrecarga do SUS restringiria o acesso à prestação de serviços de saúde, na medida em que a infraestrutura e os serviços de saúde disponíveis pelo sistema público são insuficientes para atender o aumento da demanda. Aumento esse que provocaria a elevação dos gastos para o setor público.

73. Essa situação torna-se ainda mais crítica quando se vislumbra a elevação natural da demanda por serviços de saúde, em razão do envelhecimento da população brasileira. Segundo as projeções do IBGE, entre 2018 e 2048, o número de pessoas com mais de 60 anos passará de aproximadamente 28 milhões para 64,2 milhões.

74. Dessa forma, a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro das operadoras de planos de saúde são relevantes e apresentam um papel central na efetivação do direito fundamental à saúde, inserto no art. 6º da Constituição da República, porquanto favorecem o acesso à prestação de serviços de saúde de qualidade, indispensável à subsistência digna da pessoa humana.

VIII. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

75. A Lei nº 9.868/99, ao disciplinar o rito das ações declaratórias de constitucionalidade, prevê expressamente em seu art. 21[32] a possibilidade de concessão de medida cautelar, a qual, nos termos da compreensão dessa Suprema Corte, requer a demonstração: (a) da verossimilhança do direito alegado (*fumus boni iuris*) e (b) da urgência da medida em razão de dano eminente (*periculum in mora*).

76. O requisito do *fumus boni iuris* restou demonstrado pelos fundamentos arrolados acima, em especial quanto (i) à constatação de que a aplicação retroativa do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) a contratos firmados anteriormente à sua vigência viola a garantia constitucional da irretroatividade da lei para atingir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, CF), bem como ofende diretamente a segurança jurídica, a

[32] Art. 21, Lei nº 9.868/99. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

igualdade, a proteção da confiança, a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a livre iniciativa; e (ii) à jurisprudência consolidada desse Tribunal sobre o tema, inclusive em precedentes vinculantes – cite-se novamente o Tema 123 –, que compreende não ser possível a retroatividade da nova norma para alterar contratos anteriores a ela, ainda que haja efeitos pendentes ou futuros.

77. O *periculum in mora*, por sua vez, reside na iminente ameaça à estabilidade do sistema de saúde suplementar caso seja proibido o reajuste dos contratos de planos de saúde – celebrados anteriormente ao início da vigência do Estatuto da Pessoa Idosa – quando o contratante atinge 60 (sessenta) anos de idade. Essa vedação, encartada em diversas decisões judiciais, alteraria de forma abrupta e imprevisível o cenário fático-jurídico no qual se basearam os cálculos atuariais das operadoras, que determinam o valor das mensalidades. Tal mudança comprometeria o equilíbrio financeiro dos contratos, tornando-os deficitários, já que as operadoras seriam obrigadas a arcar com despesas não previstas no momento da contratação.

78. Desse modo, as decisões judiciais que aplicam o Estatuto da Pessoa Idosa de forma retroativa não apenas colocam em risco a sustentabilidade das operadoras, podendo levar ao colapso do sistema de saúde suplementar, mas também pressionam o já sobrecarregado sistema público de saúde, comprometendo a efetividade do direito à saúde garantido constitucionalmente. Assim, a urgência na concessão da medida cautelar se justifica para evitar que a compreensão exarada por meio de tais decisões judiciais cause danos irreversíveis tanto ao setor privado quanto ao sistema público, resguardando o direito à saúde da população.

79. Nesse cenário, merece ser deferida a medida cautelar ora pleiteada para declarar a constitucionalidade do § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, na sua redação atual dada pela Lei nº 14.423/2022, conferindo-se interpretação conforme à Constituição para impedir a aplicação retroativa do Estado da Pessoa Idosa aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, de modo a permitir a atualização contratual dos valores das mensalidades de planos de saúde quando o contratante atinge 60 (sessenta) anos de idade. Em outras palavras, o pedido cautelar cinge-se aos contratos de plano de saúde firmados até 29 de dezembro de 2003.

80. A concessão da medida cautelar revela-se indispensável para assegurar o respeito aos princípios da segurança jurídica (artigos 1º, *caput*, 5º, *caput*, XXXVI, 6º, *caput*, CF), da livre iniciativa (artigo 170, CF) e da vedação da retroatividade para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CF).

81. Com fundamento na garantia da segurança jurídica e na necessidade premente de se conferir interpretação uniforme por parte de todos os Tribunais pátrios ao tema, considerando a relevante controvérsia judicial na aplicação da lei em questão e presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a CNSeg requer seja deferido o pedido de medida liminar (i) para determinar a imediata suspensão nacional dos processos que tratam sobre a aplicação retroativa do § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, até o julgamento em definitivo desta Ação Declaratória de Constitucionalidade; (ii) para se reconhecer a constitucionalidade § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, com a redação dada pela Lei nº 14.423/2022, e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo com o fim de impedir a aplicação retroativa do Estado da Pessoa Idosa aos contratos celebrados anteriormente ao início de sua vigência.

IX. DOS PEDIDOS

82. Diante do exposto, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização requer o conhecimento da presente ação declaratória de constitucionalidade, uma vez preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, bem como:

a) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, a fim de que seja imediatamente determinada:
    a. a suspensão nacional dos processos que tratam sobre a aplicação retroativa do § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, até o julgamento em definitivo desta Ação Declaratória de Constitucionalidade;
    b. a declaração da constitucionalidade § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, com a redação dada pela Lei nº 14.423/2022, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao dispositivo com o fim de impedir a aplicação retroativa do Estado da Pessoa Idosa aos contratos celebrados anteriormente ao início de sua vigência, ocorrida em 30 de dezembro de 2003, nos termos do art. 118 da referida lei.
b) no mérito, o julgamento pela procedência do pedido formulado na presente ADC para declarar:
    a. a constitucionalidade absoluta do § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.741/2003, com a redação dada pela Lei nº 14.423/2022, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao dispositivo com o fim de impedir a aplicação retroativa do

Estado da Pessoa Idosa aos contratos celebrados anteriormente ao início de sua vigência – ocorrida em 30 de dezembro de 2003, nos termos do art. 118 da referida lei –, em observância aos postulados constitucionais da segurança jurídica (artigos 1º, *caput*, 5º, *caput*, XXXVI, 6º, *caput*, CF), da livre iniciativa (artigo 170, CF), e da proteção contra a retroatividade para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CF).

83. Solicita, ainda, a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos da legislação de regência, e do Advogado-Geral da União.

84. Atribui-se à causa, para os efeitos fiscais, o valor de R$1.000,00 (mil reais).

85. São os termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Grace Maria Fernandes Mendonça
OAB/DF 9.469

Marcus Vinícius Furtado Coêlho
OAB/DF 18.958

JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO:02160431826
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO:02160431826
Dados: 2024.08.12 16:19:24 -03'00'

José Eduardo Martins Cardozo
OAB/DF 67.219

MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA
Assinado de forma digital por MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA
Dados: 2024.08.12 16:44:34 -03'00'

Marcio Vieira Souto Costa Ferreira
OAB/RJ 59.384

Rol de documentos:

Doc. 1 – Procuração Pública e Procuração ad judicia

Doc. 2 – Ato Normativo objeto da ADC – § 3º do artigo 15 da Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), com a redação dada pela Lei nº 14.423/2022.

Doc. 3 – Estatutos Sociais da CNSeg – Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CNSeg realizada em 14/01/2022 – Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da CNSeg, realizada em 09/03/2022 – Termo de posse do Presidente Eleito na Assembleia Geral Ordinária de Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da CNSeg realizada em 09/03/2022

Doc. 4 – Parecer do Professor André Ramos Tavares – Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP

Doc. 5 – Parecer do Ministro Sepúlveda Pertence

Doc. 6 – Parecer do Professor Gustavo Binenbojm – Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Doc. 7 – Estudo do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2023

Doc. 8 – Nota Complementar proferida pelos Professores Daniel Sarmento e Ademar Borges

Decisões que aplicam retroativamente o § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa)

Doc. 9 – TJSP, 4º Turma Recursal Cível, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Recurso Inominado Cível nº 1003410-66.2016.8.26.0009, Julgamento 16/07/2018, DJe 16/07/2018

Doc. 10 – TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Luis Mario Galbetti, Apelação nº 1024331-30.2016.8.26.0564, Julgamento: 14/12/2018, DJe 14/12/2018

Doc. 11 – TJDFT, 6ª Turma Cível, Relator: José Divino de Oliveira, Apelação nº 0002652-81.2015.8.07.0005, Julgamento: 06/04/2016, DJe: 12/04/2016

Doc. 12 – TJMG, 11ª Câmara Cível, Relator: Wanderley Paiva, Apelação nº 1039208-11.2013.8.13.0024, Julgamento 20/07/0015, DJe 31/07/2015

Doc. 13 – TJSC, Terceira Câmara de Direito Civil, Relator: Saul Steil, Apelação nº 2014.076652-7, de Tubarão, Julgamento 25/11/2014

Doc. 14 – TJDFT, 8ª Turma Cível, Relator: Eustáquio de Castro, Apelação nº 0706010-94.2017.8.07.0020, Julgamento 27/06/2018, DJe 06/07/2018

Doc. 15 – TJMG - AI: 49743563520208130000, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023

Doc. 16 – TJSC - AC: 20150688123 Brusque 2015.068812-3, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 24/11/2015, Terceira Câmara de Direito Civil

Doc. 17 – REsp 1280211/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014

Doc. 18 – TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Luis Mario Galbetti, Apelação nº 1000205-34.2018.8.26.0114, Julgamento 22/10/2018, DJe 22/10/2018;

Doc. 19 – Súmula 91 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Decisões que afastam a aplicação retroativa do § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa)

Doc. 20 – TJDFT, 5ª Turma Cível, Relator: Maria Ivatônia, 07015382420198070006 1654880, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 06/02/2023

Doc. 21 – TJDFT, 8ª Turma Cível, Relator: Eustáquio de Castro, Apelação nº 0706010-94.2017.8.07.0020, Julgamento 23/04/2024, DJe 25/04/2024

Doc. 22 – TJSP. AC n° 1022228-40.2023.8.26.0100, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Rel. Des. Paulo Toledo, DJe 23/07/2024

Doc. 23 – TJRJ. AC n° 0965593-40.2023.8.19.0001, 6ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, DJe 05/07/2024

Doc. 24 – TJMG. AC n° 1.000.21.079658-7/002, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, DJe 05/07/2024

Doc. 25 – AgRg no REsp 1324344/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013

Doc. 26 – REsp 1.228.904/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013

Doc. 27 – Tema Repetitivo 952/STJ - REsp 1568244 RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016

Doc. 28 – Tema Repetitivo 1.016/STJ - REsp 1716113 DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022

Doc. 29 – AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.343.632/RS, Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12.04.2019.